



P U T U S A N

Nomor 3443 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARTINA ZERA, bertempat tinggal di Jalan Tm. Bachrum,
Lorong Abu Muda II, Dusun Baroh, Gampong Paya Bujok
Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi
Aceh;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DENI VERANDA, S.H., bertempat tinggal di Dusun Pusara,
Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota
Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada
M. Permata Sakti, S.H., dan kawan, Para Advokat pada
Kantor Hukum Muhammad Permata Sakti Law Office,
beralamat di Jalan Lilawangsa, Geudubang Jawa,
Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Langsa
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang diatasnya ada 1 (satu) unit rumah permanen beserta segala sesuatu lainnya yang terletak di Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, luasnya ± 264 m², sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 129,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3443 K/Pdt/2024



atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Langsa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan $\pm 11,9$ m,
- Sebelah timur berbatas dengan Neneng Halimatusa'diah $\pm 22,2$ m,
- Sebelah selatan berbatas dengan Irwansyah $\pm 11,9$ m,
- Sebelah barat berbatas dengan Zaharawati $\pm 22,2$ m,

adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat atau siapapun pihak lainnya yang menguasai tanah dan rumah beserta segala sesuatu lainnya yang ada di atas tanah tersebut tanpa mau menyerahkan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun pihak lainnya untuk menyerahkan tanah dan rumah berserta segala sesuatu lainnya yang ada di atas tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tanpa beban apapun di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar:

Kerugian materiil sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Sewa rumah mulai Mei 2021 s/d Mei 2022	Rp30.000.000,00
2.	Sewa rumah mulai Mei 2022 s/d Mei 2023	Rp30.000.000,00
Total		Rp60.000.000,00

dan kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya banding dan kasasi dari Tergugat dalam Rekonvensi ataupun adanya perlawanan (*verzet*) dari pihak manapun juga;



8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tentang bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Langsa telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lgs, tanggal 4 September 2023, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang diatasnya ada 1 (satu) unit rumah permanen beserta segala sesuatu lainnya yang terletak di Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, luasnya $\pm 264 \text{ m}^2$, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 129, atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Langsa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan $\pm 11,9 \text{ m}$,
 - Sebelah timur berbatas dengan Neneng Halimatusa'diah $\pm 22,2 \text{ m}$,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Irwansyah $\pm 11,9 \text{ m}$,
 - Sebelah barat berbatas dengan Zaharawati $\pm 22,2 \text{ m}$,adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat atau siapapun pihak lainnya yang menguasai tanah dan rumah beserta segala sesuatu lainnya yang ada di atas tanah tersebut tanpa mau menyerahkan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun pihak lainnya untuk menyerahkan tanah dan rumah beserta segala sesuatu lainnya yang ada di atas tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tanpa beban apapun diatasnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.233.220,00 (dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 107/PDT/2023/PT BNA, tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lgs *juncto* Nomor 107/PDT/2023/PT BNA, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 107/PDT/2023/PT BNA, Selasa, tanggal 21 November 2023, *juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lgs, tanggal 4 September 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3443 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 129, atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Langsa, dimana terbitnya sertipikat hak milik tersebut didasarkan atas jual beli yang sah sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 438/2021;
- Bahwa Tergugat dan suaminya serta Penggugat telah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 438/2021, serta hadir di kantor Notaris/PPAT Rikha Anggraini Dewi, S.H., M.Kn., dimana Tergugat selaku atas nama pemilik rumah objek sengketa perkara *a quo* sebagaimana di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 129 yang bertindak selaku penjual adalah pihak yang berhak mengikatkan diri selaku penjual sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 438/2021 tersebut dan Penggugat selaku pembeli telah pula menyerahkan uang yang telah sesuai sebagaimana yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut, sehingga Akta Jual Beli Nomor 438/2021 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Rikha Anggraini Dewi, S.H., M.Kn., adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARTINA ZERA, tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3443 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARTINA ZERA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3443 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3443 K/Pdt/2024